

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2889/2541

บริษัท งาน ทวี ฟีน้อง จำกัด
นาง จวี เพชรนิม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 142 (5), มาตรา 176, มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 249

ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า โจทก์ในคดีก่อนฟ้องขับไล่จำเลยและได้ถอนฟ้องไปโดย
สละสิทธิในการดำเนินคดีใหม่นั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า โจทก์หรือผู้รับมอบ
อำนาจในคดีนั้นกระทำการแทนโจทก์ในคดีนี้ ดังนั้น การถอนฟ้องของโจทก์ในคดี
ก่อนจึงไม่ผูกพันโจทก์ในคดีนี้ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 ที่จำเลยอ้างว่า โจทก์ฟ้องขอคืนซึ่งการครอบครอง
ที่ดินพิพาทเกินหนึ่งปีนับแต่วันถูกแย่งการครอบครอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น
เมื่อจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ในประเด็นดังกล่าวไว้ แม้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นข้อ
กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นอ้างเองได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)ก็ตาม แต่ก็ต้องเป็นข้อ
กฎหมายอันเกิดจากข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ และ
ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดในคดีจะต้องนำสืบเท่านั้น หากเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานนอกเรื่อง
นอกประเด็นแล้ว ศาลจะรับฟังและยกขึ้นวินิจฉัยเป็นข้อกฎหมายไม่ได้ เป็นการต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 คดีนี้จำเลยให้การต่อสู้
เพียงว่า จำเลยมิได้เข้าปลูกบ้านอาศัยในที่ดินพิพาท บ้านเลขที่ตามฟ้องมิใช่บ้าน

ของจำเลย และจำเลยนำสืบว่าจำเลยเข้าไปดูแลบุตรสาวและหลานจำเลยเป็นบางครั้ง
เท่านั้น ดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่า จำเลยแย่งการครอบครองที่ดินพิพาทจากโจทก์จึงเป็น
ข้อเท็จจริงนอกประเด็น ศาลฎีกาจึงไม่อาจยกข้อเท็จจริงดังกล่าวมาวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมายในเรื่องอำนาจฟ้องตามที่จำเลยฎีกาขึ้นมาได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่
ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนบ้าน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ตลอดจนขนย้าย
ทรัพย์สินและบิรวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ และห้ามมิให้จำเลยเข้าเกี่ยวข้องกับ
ที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์เคยมอบอำนาจให้นายณรงค์เอียววิบูลย์วิทย์ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของโจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 137/2537 ของศาลชั้นต้น
ต่อมานายณรงค์ได้ขอถอนฟ้องในคดีดังกล่าว ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดแล้ว โจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้อง จำเลยไม่เคยเข้าปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินตามที่โจทก์กล่าวอ้าง และ
จำเลยไม่เคยทำบันทึกยืนยันขอปลูกบ้านอาศัยและปลูกพืชผลในที่ดินของโจทก์ บ้าน
ตามเอกสารท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข 7 และ 9 มิใช่บ้านของจำเลย แต่เป็นบ้านของผู้
มีชื่อคนอื่น โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และนับแต่ประธานบัตรการทำเหมืองแร่ของ
โจทก์หมดอายุ โจทก์ก็ได้ละทิ้งการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวนับถึงปัจจุบันเกิน
กว่า 10 ปี แต่เมื่อราคาที่ดินแปลงดังกล่าวสูงขึ้นโจทก์จึงกลับเข้ามาอ้างสิทธิ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เดิมที่ดินที่พิพาทกันในคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่โจทก์ได้รับโอนประทานบัตรให้ทำเหมืองแร่เลขที่ 9597/7450 มาจากบริษัทไซมิสทินซินดิเกต จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2516 โจทก์ได้ขอประทานบัตรใหม่ตามเขตประทานบัตรเดิมและเจ้าหน้าที่ได้ออกประทานบัตรใหม่เลขที่ 9597/11515 มีอายุ 9 ปี นับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2519 จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2528 หลังจากนั้นไม่มีการต่ออายุประทานบัตรอีก

ปัญหาข้อแรกที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากจำเลยให้การว่า โจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 137/2537 ของศาลชั้นต้นเคยฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ได้ถอนฟ้องไปโดยสละสิทธิในการนำคดีมาฟ้องใหม่ คำร้องขอถอนฟ้องดังกล่าวผูกพันโจทก์ในคดีนี้ด้วย โจทก์ในคดีนี้จึงไม่มีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องจำเลยได้อีก และศาลจะต้องนำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 176 มาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงในคดีนี้ มิใช่ตามมาตรา 148 มาปรับ ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยนั้น เห็นว่า ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 137/2537 ของศาลชั้นต้น ที่จำเลยอ้างไม่ปรากฏข้อเท็จจริงตอนใดในสำนวนดังกล่าวว่า โจทก์หรือผู้รับมอบอำนาจในคดีดังกล่าวกระทำการแทนบริษัทงานทวีฟีนอง จำกัด โจทก์ในคดีนี้แต่อย่างใด การถอนฟ้องของโจทก์ในคดีก่อนจึงไม่ผูกพันโจทก์ในคดีนี้ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 176 และเมื่อโจทก์คดีนี้มีใช้คู่ความเดียวกับคู่ความในคดีก่อนจึงไม่มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาว่าคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนหรือไม่

ปัญหาข้อต่อมาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่เจ้าของและผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทนั้นเห็นว่าพยานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ทำเอกสารหมาย จ.6 คือเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และ 6 ให้ไว้แก่โจทก์จริง แม้หนังสือดังกล่าวจะไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าบริเวณที่จำเลยขออาศัยกว้างยาวเท่าใด บ้านเลขที่เท่าใดก็ตามแต่โจทก์ก็มีแผนที่แสดงตำแหน่งบริเวณที่จำเลยขอปลูกบ้านอยู่อาศัยและปลูกพืชผลเพื่อทำกินในที่ดินของโจทก์แนบมาด้วยแล้ว ดังนี้ข้อเท็จจริงจึงเป็นอันรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทที่จำเลยขออยู่อาศัยเป็นของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ส่วนที่จำเลยฎีกาอ้างว่า โจทก์ฟ้องขอคืนซึ่งการครอบครองในที่ดินพิพาทเกินหนึ่งปีนับแต่วันถูกแย่งการครอบครอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องด้วยนั้น เห็นว่าจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ในประเด็นดังกล่าว แม้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นอ้างเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ก็ตาม แต่ก็ต้องเป็นข้อกฎหมายอันเกิดจากข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ กล่าวคือต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐาน ซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในคดีจะต้องนำสืบเท่านั้น หากเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากพยานนอกเรื่องนอกประเด็นแล้ว ศาลจะรับฟังมาวินิจฉัยเป็นข้อกฎหมายไม่ได้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 คดีนี้จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่า จำเลยมิได้เข้าปลูกบ้านอาศัยในที่ดินพิพาท บ้านเลขที่ตามฟ้องมิใช่บ้านของจำเลย และนำสืบว่าจำเลยเข้าไปดูแลบุตรสาวและหลานจำเลยเป็นบางครั้งเท่านั้นข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลย

แย้งการครอบครองที่ดินพิพาทมาจากโจทก์จึงเป็นข้อเท็จจริงนอกประเด็น ศาลฎีกา
จึงไม่อาจยกข้อเท็จจริงดังกล่าวมาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยฎีกาได้

พิพากษายืน

(อำนวยการ หมวดเมือง-ตำรวจ อิศรางกูร ณ อยุธยา-พันธุธร ปาณิกบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>